

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 요 구

일련번호 2024-♠▲♥♣-001

제 목 안전 Patrol 운영 부적정 및 산업안전보건관리비 사용기준 미준수

관계부서 ♠▲♥♣

조치부서 ♠▲♥♣

내 용

1. 업무개요

♠▲♥♣는 감사대상기간(2021. 01. 01. ~ 2024. 06. 30.) 동안 “□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사(2021. 04. 01. ~ 2021. 07. 13.)” 등 7건의 공사 수행 시 산업재해 예방을 위해 외부 전문업체를 활용하여 안전 Patrol¹⁾ (이하 ‘Patrol’이라 한다)을 운영하였으며, 경상정비, 계획예방정비와 대외 공사 등의 수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 ‘안전관리비’라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 안전 Patrol 운영 부적정

가. 판단기준

「안전패트롤 업무가이드」(1000-SH-TG018)에 따라 Patrol 운영시에는 투입 전 활동사항에 대한 특별교육을 시행하고 안전보건교육일지를 작성하여야 하며, Patrol 활동보고서를 작성하여 그 결과를 공사 종료 후 1개월 이내에 공문으로 ♠□◆△◎에 제출하여야 한다. 또한, 「국가계약법」 제7조(계약의 방법) 제1항에 따라 계약업무의 투명성과 공정성 확보를 위해 계약은 일반경쟁에 부치는 것을 원칙으로 하되 예외적인 경우에만 제한경쟁 또는 수의계약 등을 할 수 있다. 우리 회사의 경우, 물품구매 및 용역 계약 체결 시 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분은 5백만 원 이상), 1억 원 이하일 경우에는 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약 추가 확대 시행 알림」(총무처-8037, '18.12.31.)에 따라 전자공개

1) 안전 Patrol : 유해·위험작업 발생으로 인한 산업재해 예방활동을 강화하고 현장의 위험요소를 사전발굴, 조치하기 위해 외부전문업체 등을 활용한 안전강화 활동

수의계약 절차에 의해 공정한 업체선정이 이루어질 수 있도록 하여야 한다. 만약, 같은 법 시행령 제26조 제1항 제1호에 따라 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우 예외적으로 수의계약을 체결할 수 있다. 또한, 회사 「계약관리규정」 제6조(계약의 요청)와 제7조(계약의 방법)에 따라 계약의 요청은 회사 ERP 시스템을 이용함이 원칙이며, 모든 계약업무의 집행은 전자조달시스템을 통해 이루어져야 한다.

따라서, 사업소 안전담당부서는 Patrol 시행 전 수행 인원을 대상으로 특별안전교육을 시행해야 하고, 종료 후에는 1개월 이내에 종합보고 공문을 ♠□◆△◎에 제출하며, 외부 전문업체를 활용하여 Patrol을 운영코자 할 때에는 ERP 시스템을 활용하여 구매계약을 요청 했어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ♠▲♠♥▲의 감사대상기간 중 안전 Patrol 운영내역을 점검한 결과, [표 1]과 같이 2021년도 “□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사(2021. 04. 01. ~ 2021. 07. 13)” 등 7건의 공사를 수행하면서 5건의 공사에 대한 특별 안전교육 시행과 종합보고서 제출을 누락(~ '23년)하였다.

[표 1] 안전 Patrol 특별안전교육 시행 및 종합보고서 제출 여부

연도	공사명	특별안전교육 시행	종합보고서 제출
2021	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사	×	×
2022	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사	×	×
	◇◇ 열병합 발전소 정기점검보수공사	×	×
2023	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사	×	×
	◇◇ 열병합 발전소 정기점검보수공사	×	×
2024	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사	○	○
	◇◇ 열병합 발전소 정기점검보수공사	○	○

또한, [표 2]와 같이 외부업체를 활용하여 안전 Patrol을 운영 하면서, 별도의 계약체결 없이 외부업체에서 제출한 운영 실적 관련 자료(출근부 등)를 근거로 세금계산서 발행을 통해 대가를 지급하는 등 계약 관련 절차를 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 안전 Patrol 운영 세부내역

(단위: 천 원 / VAT 별도)

연도	공사명	안전 Patrol 운영		
		업체명	세금계산서 발행금액	운영기간
2021	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사	남양세이프티	5,681	'21.04.02.~04.30.
2022	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사		4,950	'22.05.09.~05.27.
	◇◇ 열병합 발전소 정기점검보수공사		12,443	'22.05.04.~06.24.
2023	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사		9,789	'23.05.12.~06.23.
	◇◇ 열병합 발전소 정기점검보수공사		6,497	'23.05.25.~06.23.
2024	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사		6,180	'24.05.09.~05.31.
	◇◇ 열병합 발전소 정기점검보수공사		10,830	'24.04.29.~06.14.
합계			56,370	

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

3. 산업안전보건관리비 사용기준 미준수

가. 판단기준

「안전보건관리규정」 제46조(안전관리비의 계상 및 사용)에 따라 공사수행에 필요한 안전관리비를 계상하여 근로자의 재해와 건강장해 예방에 사용해야 하고, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제3항에 따라 [표 3]과 같이 공사진척률에 따른 안전관리비 사용기준을 준수하여야 한다.

따라서, 사업소 안전담당부서는 계상된 안전관리비를 근로자의 재해와 건강장해 예방을 목적으로 공사진척률에 맞게 집행했어야 한다.

[표 3] 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준

공정률	50% 이상 70% 미만	70% 이상 90% 미만	90% 이상
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♠▲♠♥▲ 안전담당자는 2022년도 “□□ 열병합 발전소 정기점검 보수공사(2022. 05. 07. ~ 2022. 06. 03)”에 대해서 공사금액 변동에

대한 안전관리비 변경미흡, 집행저조 등으로 [표 4]와 같이 안전관리비를 법적 사용기준(90% 이상)에 맞게 집행하지 못했고, 결과적으로 준공금액 기준으로 약 3,209천 원에 대하여 집행과 정산이 이루어지지 못했다.

[표 4] 안전관리비 집행·정산내역

(단위: 천 원 / VAT 별도)

연도	공사명	공사기간	계약(준공) 금액(A)	집행(정산) 금액(B)	사용율(%) [B/A×100]	미집행 금액 [A-B]
2022	□□ 열병합 발전소 정기점검보수공사	'22.05.07.~06.03.	17,829	14,620	82	3,209

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

관계부서 의견 ♠▲♠♥▲ 안전담당자는 안전순찰 경험이 많은 전문업체를 투입하고자 이전부터 발전소 현장에서 Patrol 활동을 해왔던 업체(남양세이프티)에게 점검을 요청하고 이후 운영 실적 관련 자료(출근부 등)를 확인한 후, 세금계산서 발행을 통해 대가를 지급해왔으며, ERP 시스템의 구매·계약 요청을 통한 업체선정의 경우는 발주사와 체결한 공사의 계약일과 착공일 간 기간이 짧아 운영에 어려움이 있다고 주장 하였으나, 변동공사 기간은 연초부터 어느 정도 예정되어 있어 연간 단가계약 등의 방식을 활용하여 공정·투명한 절차를 거쳐 변동공사 착공 전 안전 Patrol 업체를 선정하여 운영이 가능하다. 추가로, 경우에 따라서는 단기계약근로자(산업안전관련 자격증 소지자 등)를 통한 운영 방법도 고려할수 있는 바 해당 주장을 받아들이기는 어렵다.

조치할 사항

- ① 사장은 안전 Patrol 운영을 부적정하게 하고, 산업안전보건관리비 사용기준을 미준수한 담당자에게 엄중 경고 조치하시기 바라며, (경고)
- ② ♠▲♠♥▲장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
♠▲♠♥▲	대리	SVR	안전담당	'17.12.01.~현재	안전 Patrol 운영 부적정 및 산업안전보건관리비 사용기준 미준수	경고